主題精選：浮覆地 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 浮覆地
發布日期: 2019-12-12
內文
何謂浮覆地？甲有一筆A地，作農業使用。某日，颱風導致土石流而造成河流改道，A地成為
河流的一部分，則A地之所有權屬誰？數年後，甲死亡，繼承人為乙。嗣政府將該區段河流截
彎取直，A地成為浮覆地，則A地所有權屬誰？
【解答】
• (一) 浮覆地之意義：指原為陸地，因河流改道，成為河流的一部分；之後，河流又改道，該
地再浮出水面，而形成陸地。
• (二) 土地法第12條第1項規定：｢私有土地，因天然變遷成為湖潭或可通運之水道時，其所有權
視為消滅。」準此，因河流改道，A地成為河流的一部分，甲對A地之所有權，無須辦理消滅
登記，即歸消滅。又，土地法第10條第2項規定：｢私有土地之所有權消滅者，為國有土地。」
準此，A地所有權屬於國有，即A地所有權人為中華民國。
• (三) 土地法第12條第2項規定：｢前項土地，回復原
狀時，經原所有權人證明為其原有者，仍回復其所
有權。」私有土地所有權視為消滅須因天然變遷所
造成；但回復原狀，係自然或人為因素所造成，則
非所問。本題，回復原狀係因政府｢截彎取直」（即
人為因素）所造成，仍有復權請求權之適用。又，
甲於土地流失後死亡，乙繼承其復權請求權。值得
一提的是，乙僅有復權請求權而已，須俟登記完

畢，始取得A地所有權。因此，登記完畢之前，A
地仍屬國有。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 所有權視為消滅
發布日期: 2018-10-04
內文
各位同學好
今日專欄來談談土地法第12條浮覆地。
首先，土地法第12條規定私有土地，因天然變遷成為湖澤或可通運之水道時，其所有權視為消
滅。前項土地，回復原狀時，經原所有權人證明為其原有者，仍回復其所有權。(土§12)
1. 私有所有權暫時停止：並非真正絕對消滅，而係指於私有土地成為湖澤及水道的期間，暫
時停止其權利義務之行使及負擔。屬於權利之凍結狀態。
2. 已消滅成為國有，但有回復之可能：視為消滅並
非真正絕對消滅，係絕對消滅永無回復之可能，而
此所謂視為消滅則日後仍有回復之可能。依土
§10II，所有權被視為消滅時，即屬國有，成為國有
土地，同時他項權利或租賃關係將無所附麗而隨之
歸於消滅，且不待登記，即生效力。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下